

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2253/2532

บริษัท คาร์เนคอินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

เจ้าหนี้

ธนาคาร กสิกร ไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อีจึค ที่ 1

นาย สุชาติ ตั้งจิตปิยะนนท์ ที่ 2

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1077

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 89, มาตรา 100

หนี้ที่เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นหนี้ของห้างฯ จำเลยที่ 1 มิใช่เป็นหนี้ของ
จำเลยที่ 2 เป็นส่วนตัว จำเลยที่ 2ซึ่ง เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ รับ
ผิดร่วมกับห้างฯจำเลยที่ 1 ในหนี้ที่ห้างฯ จำเลยที่ 1 เป็นหนี้เท่านั้น เมื่อศาลมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ห้างฯ จำเลยที่ 1 เด็ดขาด วันที่ 10 กรกฎาคม2528 เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิ
ยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยยภายหลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2528 ตาม พระราช
บัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 100.

หนี้ที่เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นหนี้ของห้างฯ จำเลยที่ 1 มิใช่เป็นหนี้ของ
จำเลยที่ 2 เป็นส่วนตัว จำเลยที่ 2ซึ่ง เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ รับ

ผิดร่วมกับห้างฯจำเลยที่ 1 ในกรณีที่ห้างฯ จำเลยที่ 1 เป็นหนี้เท่านั้น เมื่อศาลมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ห้างฯ จำเลยที่ 1 เด็ดขาด วันที่ 10 กรกฎาคม 2528 เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิ
ยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยภายหลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2528 ตาม พระราช
บัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 100.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ